

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1800/2532

นางสาวประภาศรี ม่วงเขียว

โจทก์

นางประมวล อินฟ้าแสง

จำเลย

นางประมวล อินฟ้าแสง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 89 แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 120,000 บาทพร้อมค่าเสียหาย คิดเป็นดอกเบี้ยร้อยละ 19 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 22 มีนาคม 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 120,000 บาท นับแต่วันที่ 28 มีนาคม 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 84,83)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ แต่จำเลยไม่วางหลักประกันตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 67,73)

คำสั่ง

จำเลยเคยยื่นคำขอและได้รับอนุญาตให้ทะเลาะการบังคับในระหว่างอุทธรณ์มาแล้ว แต่จำเลยไม่ยื่นหลักประกันตามที่ศาลกำหนด ฉะนั้นจึงไม่สมควรที่จะอนุญาตให้จำเลยทะเลาะการบังคับในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

จำเลยเคยยื่นคำขอและได้รับอนุญาตให้ทะเลาะการบังคับในระหว่างอุทธรณ์มาแล้ว แต่จำเลยไม่ยื่นหลักประกันตามที่ศาลกำหนด ฉะนั้นจึงไม่สมควรที่จะอนุญาตให้จำเลยทะเลาะการบังคับในระหว่างฎีกาให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>